

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7073/2538

นายบรรลือ บุญยามา
นายวิรัตน์ แจ่มคล้าย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 443

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องว่า ความตายของผู้ตายทำให้โจทก์ผู้เป็นสามีของผู้ตายต้องขาดรายได้จากผู้ตายเท่ากับเงินเดือนที่ผู้ตายได้รับจากการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นรายเดือนเดือนละ 8,960 บาท หรือปีละ 107,520 บาท เป็นเวลา 14 ปี รวมเป็นเงิน 1,505,280 บาท เป็นการบรรยายฟ้องถึงเรื่องค่าขาดรายได้ประการนั้นเอง ศาลพิพากษาให้โจทก์ได้รับค่าขาดรายได้

โจทก์บรรยายฟ้องว่า ความตายของผู้ตายทำให้โจทก์ผู้เป็นสามีของผู้ตายต้องขาดรายได้จากผู้ตายเท่ากับเงินเดือนที่ผู้ตายได้รับจากการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นรายเดือนเดือนละ 8,960 บาท หรือปีละ 107,520 บาท เป็นเวลา 14 ปี รวมเป็นเงิน 1,505,280 บาท เป็นการบรรยายฟ้องถึงเรื่องค่าขาดรายได้ประการนั้นเอง ศาลพิพากษาให้โจทก์ได้รับค่าขาดรายได้

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-เจริญ หัตถกรรม)

ศาลแพ่ง - นายบุรินทร์ ตั้งประพันธ์วงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายทวิชัย เจริญบัณฑิต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ